ART. 68 FRENTE A ART. 73

Ley 39/2015 · ¿Falla la **solicitud** o falla un **trámite** de una solicitud que ya estaba bien?

	ART. 68 · SUBSANAR LA SOLICITUD La solicitud NO está bien	ART. 73 · CUMPLIMENTAR UN TRÁMITE La solicitud YA está bien
¿QUÉ OCURRE?	La solicitud **no cumple los requisitos** del art. 66 (o 67 / norma específica) o **faltan documentos preceptivos**. Todavía no hay procedimiento que continuar. (68.1)	La solicitud **ya está admitida** y bien. En plena instrucción te piden un **trámite**: alegaciones, aclaraciones, un documento o un informe. (73)
PALABRAS CLAVE DEL ENUNCIADO	«subsane», «falta de documentación preceptiva», «complete la solicitud»	«admitida la solicitud», «avanzado el expediente», «trámite», «aclaraciones»
PLAZO	**10 días** hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento	**10 días** hábiles desde el día siguiente a la notificación, salvo que la norma fije otro plazo (73.1)
AMPLIACIÓN	**Hasta 5 días más** si aportar los documentos presenta dificultades especiales. **No** en procedimientos selectivos ni de concurrencia competitiva (68.2)	**Sin la ampliación de 5 días**: esa es propia del art. 68. Un plazo de 15 días en el 73 es siempre señuelo
SI NO LO HACES	**DESISTIDO DE SU PETICIÓN**, **previa resolución** dictada al efecto (art. 21). No basta con archivar el expediente	**DECAÍDO EN SU DERECHO AL TRÁMITE** (**«podrá»** declararse). No hay desistimiento ni caducidad
QUÉ PIERDES	**El procedimiento entero.** Puedes volver a pedirlo si tu derecho no ha prescrito	**Solo ese trámite.** El procedimiento sigue. Tu actuación aún vale si llega antes o el día en que se notifica la resolución que da por transcurrido el plazo (73.3)

EL POZO EN FINCA RÚSTICA

El ejemplo del profe para distinguirlos

1 LA SOLICITUD

Nombre, lugar de notificaciones, hechos, firma y el certificado de que la finca es tuya (documento preceptivo). Si falta algo: **art. 68**.

2 LA INSTRUCCIÓN

Pides 7.000 m³ al año. Por el tamaño de la finca y los árboles quizá no te corresponden: te dan 10 días para justificarlo. **Art. 73**.

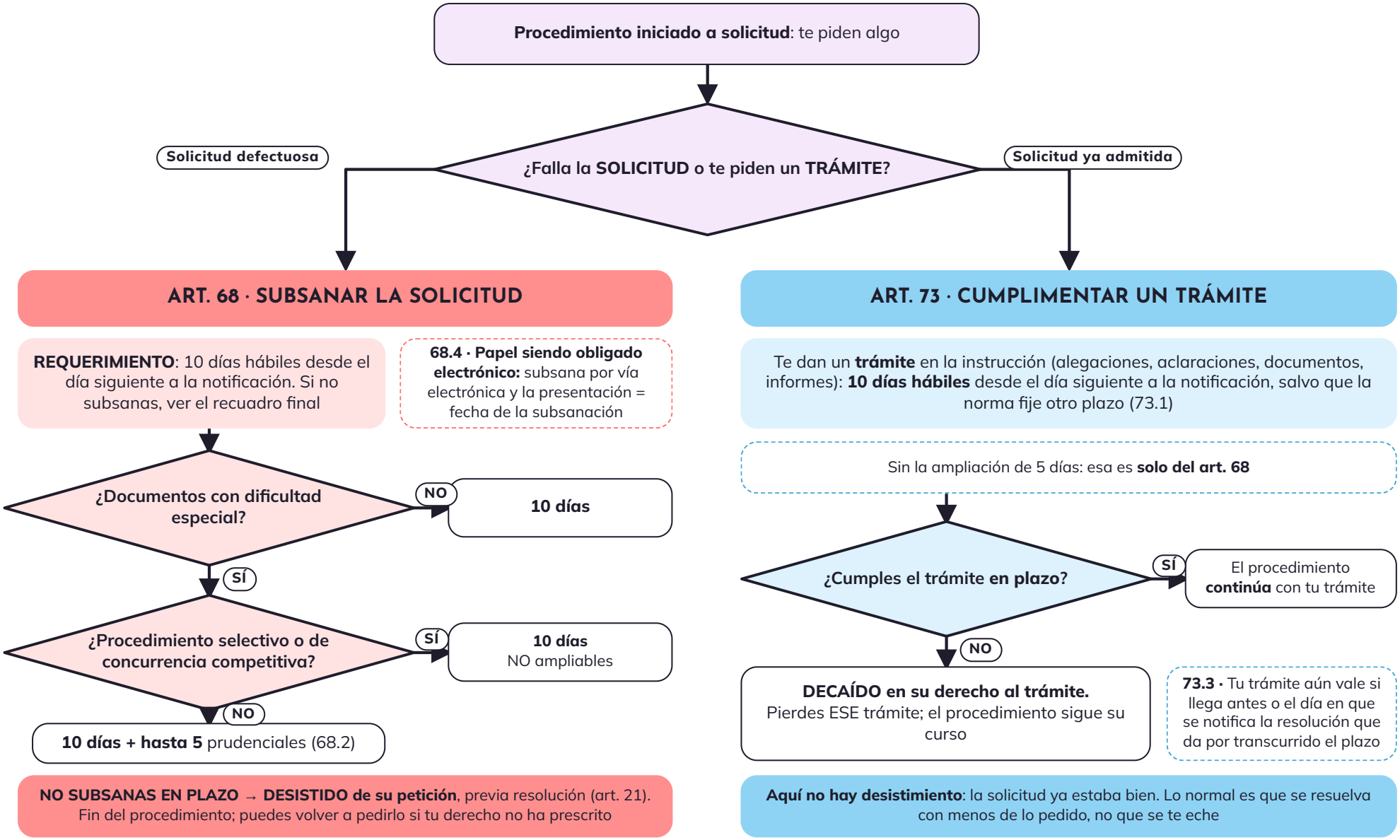
3 LA RESOLUCIÓN

Si no alegas no te echan: pierdes la oportunidad de justificar y lo probable es que te concedan menos (3.000 en vez de 7.000 m³).

Art. 66: contenido de la solicitud · **Art. 67**: solicitudes de responsabilidad patrimonial · **Art. 21**: obligación de resolver · **Días**: hábiles (no cuentan sábados, domingos ni festivos) · **Previa resolución**: la Administración debe dictar una resolución expresa de desistimiento · **m³**: metros cúbicos · **Preceptivo**: obligatorio

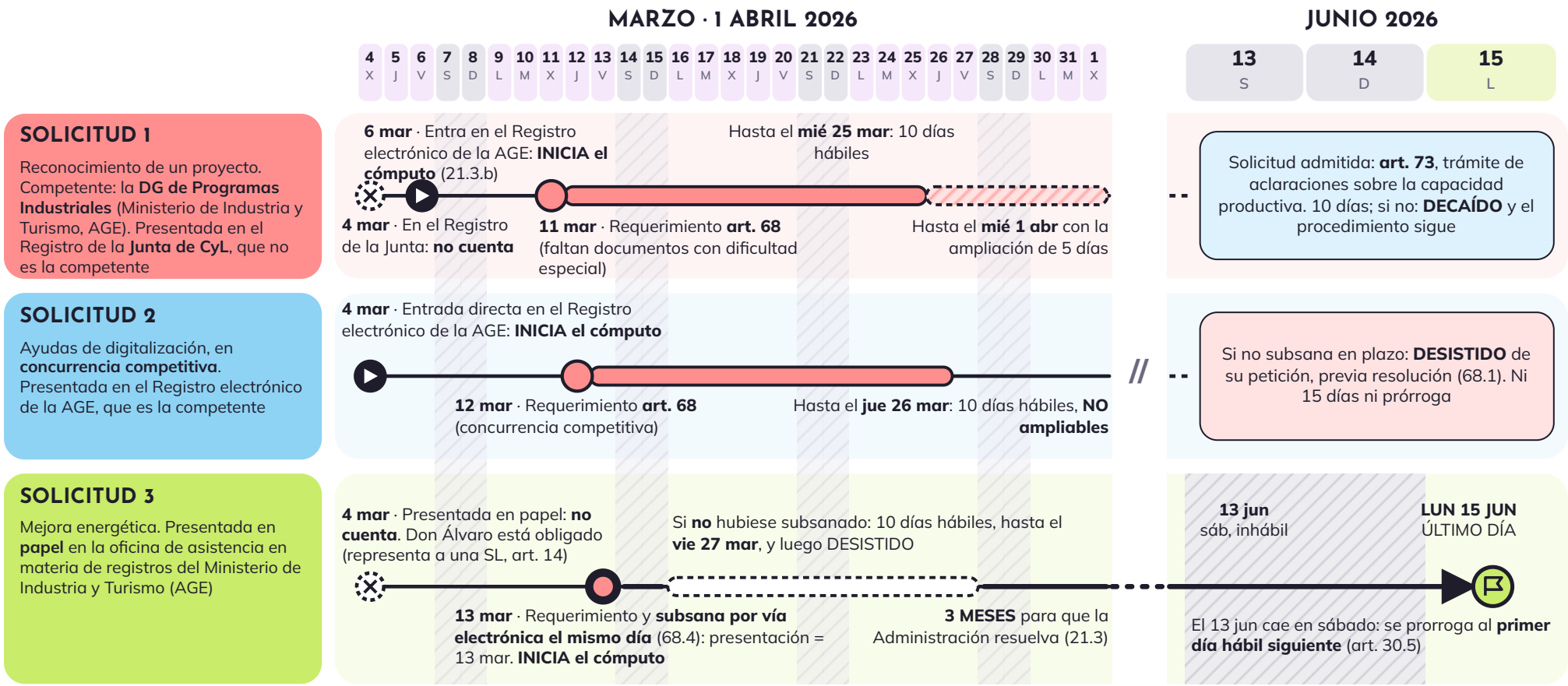
¿QUÉ ME PIDEN?

Flujo de decisión · de la pregunta del enunciado al plazo y la consecuencia correctos



Rombo: pregunta · **Coral**: camino del art. 68 (la solicitud) · **Azul**: camino del art. 73 (el trámite) · **Línea discontinua**: regla extra o excepción · **68.2 / 68.4 / 73.1 / 73.3**: apartado del artículo · **Art. 21**: obligación de resolver · **Días**: hábiles

TRES SOLICITUDES, TRES REGLAS



DÓNDE EMPIEZA EL PLAZO MÁXIMO

Art. 21.3.b: la **entrada en el registro electrónico** del órgano competente. No la presentación en otro registro (Sol. 1: 6 mar) ni el requerimiento. Excepción: la subsanación del 68.4 (Sol. 3: 13 mar).

EL CÁLCULO DE LA SOLICITUD 3

Sin plazo en la norma: **3 meses**, de fecha a fecha: 13 mar → 13 jun. Sábado, inhábil → **lunes 15 de junio**. Señuelos: jue 4 jun, sáb 13 jun, vie 4 sep (6 meses).

3 MESES NO ES PARA SUBSANAR

Los 3 meses son el plazo de la **Administración** para resolver. Tú, para subsanar, tienes **10 días** (68.1). En el 68.4 los 3 meses empiezan a contar el día en que subsanas.

ART. 22.1.A · SUSPENSIÓN

El plazo máximo **PODRÁ suspenderse** desde que se notifica el requerimiento hasta que se cumple (o acaba el plazo concedido). Es **potestativo**. En la Sol. 3 no hace falta: el cómputo ya empieza con la subsanación.

AGE: Administración General del Estado · **DG**: Dirección General · **CyL**: Castilla y León · **SL**: sociedad limitada · **Punto negro**: inicio del cómputo · **Punto coral**: requerimiento (art. 68) · **Punto con aspa**: fecha que no cuenta · **Barra coral**: plazo para subsanar · **Sombreado**: sábados y domingos · **Fechas límite**: calculadas suponiendo que el requerimiento se notificó el mismo día, que el plazo cuenta desde el día siguiente y sin festivos; el enunciado no da la fecha de notificación · **21.3**: plazo máximo supletorio de 3 meses · **30.5**: último día inhábil se prorroga · **14**: obligados a relacionarse electrónicamente

LAS TRAMPAS DEL TEST

Lo que el examinador pone como opción falsa, y por qué lo es

1 LA FECHA QUE CUENTA

SEÑUELO
4 mar (presentación) · 11 mar (requerimiento) · la fecha de la subsanación

REALIDAD
Cuenta la **entrada en el registro electrónico del órgano competente** para tramitar (21.3.b). Presentar en el registro de la Junta no sirve: vale el 6 mar, entrada en la AGE.

2 ¿SOLICITUD O TRÁMITE?

SEÑUELO
Aplicar el 68 porque «te piden algo»

REALIDAD
«**Admitida la solicitud**» = ya está bien: lo que te piden es un trámite (73). Si piden «subsanar» o faltan documentos preceptivos, la solicitud aún no está bien (68).

3 SI NO SUBSANAS (68)

SEÑUELO
Caducidad · suspensión · decaído · archivo

REALIDAD
Se te tiene por **DESISTIDO** de tu petición, previa resolución dictada al efecto. Puedes volver a pedirlo si tu derecho no ha prescrito.

4 SI NO CUMPLES UN TRÁMITE (73)

SEÑUELO
Desistido · caducidad · archivo de las actuaciones

REALIDAD
DECAÍDO en tu derecho a ese trámite («podrá» declararse). El procedimiento sigue. Tu actuación vale si llega antes o el día en que se notifica la resolución que da por transcurrido el plazo (73.3).

5 PLAZO DEL 68

SEÑUELO
15 días · 20 días · «10 + 5» en concurrencia competitiva

REALIDAD
10 días. Hasta 5 más solo si los documentos presentan dificultades especiales y el procedimiento **no** es selectivo ni de concurrencia competitiva (68.2).

6 PLAZO DEL 73

SEÑUELO
15 días · 20 días · un mes

REALIDAD
10 días, salvo que la norma específica fije otro (73.1). Los 5 días de ampliación son propios del art. 68, no de este.

7 OBLIGADO ELECTRÓNICO, EN PAPEL (68.4)

SEÑUELO
Cuenta el 4 mar, la fecha del papel

REALIDAD
Se requiere subsanar **por vía electrónica** y la presentación se tiene por hecha el **día de la subsanación** (el «castigo»). Obligados (art. 14): personas jurídicas y quien las representa.

8 PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER

SEÑUELO
jue 4 jun · sáb 13 jun · vie 4 sep (6 meses)

REALIDAD
Sin plazo propio: **3 meses** (21.3), de fecha a fecha desde el 13 mar → 13 jun. Es sábado, inhábil: **lunes 15 jun** (30.5).

«Subsane» / faltan documentos preceptivos → 68 → 10 días → DESISTIDO

«Admitida la solicitud» / trámite → 73 → 10 días → DECAÍDO

Señuelo: opción falsa habitual en el test · **Prudencial**: lo decide la Administración según la dificultad · **Selectivo**: procedimiento para elegir a personas (oposiciones) · **Concurrencia competitiva**: se comparan solicitudes y se premian las mejores (ayudas, subvenciones) · **68.2 / 68.4 / 73.1 / 73.3**: apartado del artículo · **21.3.b**: inicio del cómputo del plazo máximo · **30.5**: último día inhábil · **AGE**: Administración General del Estado